

TERMO DE USO, CONDIÇÕES GERAIS E RESPONSABILIDADES

1. REGRAS GERAIS E SEGURANÇA JURÍDICA

- **1.1. Da Responsabilidade pelos Dados do Usuário:** O CONTRATANTE (Cliente) declara-se ciente de que é o único e exclusivo responsável por realizar o fechamento de arquivos privados, credenciais bancárias, abas de navegadores, fotografias ou qualquer documento de cunho pessoal e confidencial antes do início da sessão remota (Opção 1) ou do compartilhamento de tela (Opção 2). O CONTRATADO (Técnico) fica isento de qualquer responsabilidade civil ou criminal por visualizações acidentais de arquivos expostos por negligência do cliente.
- **1.2. Das Limitações do Hardware (Vício Redibitório):** O CONTRATANTE declara que os componentes físicos (hardware) de sua máquina se encontram em perfeito estado de funcionamento. Se, durante os testes diagnósticos de estresse (OCCT, MSI Afterburner), for constatada limitação física por superaquecimento (defeito térmico), oxidação ou falha de componentes, o CONTRATANTE fica ciente de que o serviço de otimização lógica (software) não mitigará defeitos de ordem física, limitando-se o CONTRATADO a buscar a estabilidade do sistema operacional dentro dos limites seguros do hardware atual.
- **1.3. Da Tolerância de Horários e Cancelamento:** O serviço é prestado com hora estipulada e reservada. Fica estabelecido o prazo de tolerância de **15 (quinze) minutos** para o comparecimento do CONTRATANTE em ambiente virtual (Discord/WhatsApp). O não comparecimento após este prazo ensejará o cancelamento unilateral do atendimento, restando o reagendamento condicionado à disponibilidade de agenda do CONTRATADO.
- **1.4. Dos Softwares de Terceiros e Licenciamento:** O CONTRATADO atua exclusivamente na otimização e parametrização do sistema operacional e softwares nativos. O CONTRATADO exime-se de qualquer responsabilidade por instabilidades, quebras de performance (*crashes*) ou incompatibilidades geradas por sistemas operacionais modificados, sistemas sem licenciamento válido ("piratas") ou modificações de jogos realizados previamente pelo cliente.

2. CLÁUSULA DE PRIVACIDADE, GRAVAÇÃO E PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD)

- **2.1. Da Autorização de Gravação de Tela e Imagem:** Em estrita observância à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), o CONTRATANTE confere **consentimento expresso, livre e informado** para que o CONTRATADO realize a gravação integral da sessão de atendimento em formato de vídeo e áudio.
- **2.2. Do Escopo da Gravação:** O CONTRATANTE declara-se ciente de que a captação engloba as interações realizadas na área de trabalho da máquina acessada, áudio transmitido via VoIP (Discord/WhatsApp) e, eventualmente, sua imagem pessoal/biométrica caso a webcam seja ativada durante chamadas de vídeo.
- **2.3. Da Finalidade da Coleta:** A referida gravação possui a finalidade estrita de: **(a)** auditoria interna e segurança jurídica de ambas as partes sobre os procedimentos executados no sistema; e **(b)** material pedagógico exclusivo para o suporte do próprio cliente. O CONTRATADO compromete-se a armazenar tais arquivos sob estrito sigilo, sendo vedada a divulgação pública, comercialização ou exposição das mídias sem autorização prévia por escrito.

3. POLÍTICA DE GARANTIA E EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE (Conforme CDC)

- **3.1. Do Escopo da Garantia:** O CONTRATADO garante a integridade e eficácia das parametrizações aplicadas na data da entrega do serviço.
- **3.2. Das Exclusões de Cobertura por Fatores Externos:** O CONTRATANTE declara-se ciente de que o ecossistema de software de computadores é volátil. Sendo assim, a garantia não cobrirá avarias, perdas de desempenho ou reversão de configurações decorrentes de:
 - **I** - Atualizações automáticas forçadas pelo sistema operacional (ex: *Windows Update*);
 - **II** - Lançamento de patches, atualizações e modificações internas dos próprios jogos digitais (*Game Updates*);
 - **III** - Atualizações automáticas ou manuais de drivers gráficos (Nvidia/AMD/Intel) que venham a sobrepor ou alterar os parâmetros de baixa latência estipulados no ato do serviço;
 - **IV** - Intervenção do próprio usuário, uso de softwares de terceiros (otimizadores automáticos, antivírus agressivos), modificações no registro do Windows ou formatação do sistema após a data de entrega.

- **3.3. Do Nexo de Causalidade:** Constatado que a perda de desempenho ou alteração no sistema ocorreu por quaisquer dos motivos previstos no item 3.2, restará configurada a excludente de responsabilidade do técnico por fato de terceiro ou força maior, eximindo o CONTRATADO da obrigação de refazer o procedimento sem custos.